



PUTUSAN

Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI;**
Tempat Lahir : Pasar Rabaa;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/30 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Baruah, Kenagarian Koto Gadang,
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Anak tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tanggal 31 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD-R merek Sunburnt yang berisikan rekaman video FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI (Anak) mengejar dan melakukan pemukulan kepada Saksi Anasril M. panggilan Anasril (Korban);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb. tanggal 3 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD-R merek Sunburnt yang berisikan rekaman video FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI (Anak) mengejar dan melakukan pemukulan kepada Saksi Anasril M. panggilan Anasril (Korban);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 3 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb. tanggal 3 November 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Anak untuk ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2025 dari Anak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Surat Tercatat tanggal 11 Desember 2025, yang diterima pada tanggal 11 Desember 2025 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Anak pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai keterbuktian dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Anak dan mohon agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap:
 - a. Anak meninju bagian kepala belakang Saksi Anasril menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Anasril

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Anasril, namun Anak kembali memukul Saksi Anasril pada saat Saksi Anasril kehilangan keseimbangan dan mengenai bagian belakang kepala hingga Saksi Anasril terjatuh;

b. Perbuatan tersebut dilakukan Anak karena Saksi Anasril memerintahkan orang-orang untuk memasang pancang pembatas tanah di halaman rumah Anak dan Anak keberatan dengan perbuatan Saksi Anasril tersebut;

c. Akibat perbuatan Anak, Saksi Anasril mengalami kondisi penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah di kepala bagian belakang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sudah tepat, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) sejak tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 KUHP Baru, pasal yang diterapkan adalah Pasal 466 Ayat (1) KUHP Baru *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena lebih menguntungkan bagi Anak;
- Bahwa namun demikian, dengan mengingat alasan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Anasril untuk mempertahankan tanah rumah Anak dan mengingat ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak dan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penjatuhan pidana penjara di LPKA bagi Anak dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan digunakan sebagai upaya terakhir, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak kurang cermat dan tepat. Berdasarkan fakta persidangan dan akibat dari perbuatan Anak dan mengingat Anak berusia 15 (lima belas) tahun, maka terhadap Anak lebih tepat untuk dikenakan tindakan pengembalian kepada orang tua sehingga dapat dibimbing dan dibina agar terjadi perubahan perilaku Anak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 3 Desember 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb. tanggal 3 November 2025 harus diperbaiki mengenai pasal yang diterapkan dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1981 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak **FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 3 Desember 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbb. tanggal 3 November 2025 tersebut mengenai pasal yang diterapkan dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Anak FAHMI JULIANSYAH panggilan FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengembalian kepada orang tua/wali;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2026